

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपील अर्थात् अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 6945 वर्ष 2021

उ.प्र. राज्य

... अपीलार्थी(गण)

बनाम

चुन्नी लाल एवं अन्य

... प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह

1. रिट याचिका सं. 1181 वर्ष 1996 (एस/बी) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय(लखनऊ बेंच) द्वारा पारित 16.07.2014 दिनांकित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, उ.प्र. राज्य ने वर्तमान अपील की है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

2. उ.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा डिप्टी कलेक्टर के 35 पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। वर्ष 1985 में एक संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी। वर्ष 1987 में, लोक सेवा आयोग ने डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अनुरोध भेजा। दो अभ्यर्थियों श्री राम सुभाग सिंह (सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार) और श्री रमेश कुमार यादव (ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार) ने पद ग्रहण नहीं किया। इसलिए, डिप्टी कलेक्टरों के दो पद खाली रहे। लोक सेवा आयोग ने डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए दो अन्य अभ्यर्थियों अर्थात् श्री दिग्विजय सिंह और चुन्नी लाल (मूल रिट याचिकाकर्ता) के नाम भेजे। आयोग द्वारा पूर्वोक्त अनुमोदन के आधार पर, राज्य सरकार ने उपरोक्त दो व्यक्तियों की चिकित्सा जांच के लिए 24.04.1989 को महानिदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, लखनऊ को पत्र जारी किया। इस बीच, निजी प्रतिवादी अजय शंकर पांडे ने रिट याचिका संख्या 22966 वर्ष 1988 दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने 09.05.1989 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका को अनुमति दी और लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि वह निजी प्रतिवादी अजय शंकर पांडे के नाम की सिफारिश करे।

2. 1 आयोग ने 09.05.1989 दिनांकित निर्णय और आदेश के अनुपालन में, 24.06.1989 दिनांकित पत्र द्वारा मूल रिट याचिकाकर्ता-चुन्नी लाल के पक्ष में की गई सिफारिश को वापस ले लिया। यह कि 09.05.1989 दिनांकित निर्णय और आदेश के खिलाफ, राज्य ने अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे इस न्यायालय द्वारा निस्तारित कर दिया गया।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

2. 2 तत्पश्चात् वर्तमान मामले के प्रत्यर्थी सं. 1-चुन्नी लाल ने अजय शंकर पांडे को सेवा में जारी रखने के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उन्होंने एक अभ्यावेदन भी दिया। 08.11.1996 दिनांकित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य/लोक सेवा आयोग को अभ्यावेदन को निस्तारित करने का निर्देश दिया। राज्य द्वारा उक्त प्रतिनिधित्व पर विचार किया गया और राज्य ने 13.12.1996 दिनांकित आदेश द्वारा उसे खारिज कर दिया। मूल रिट याचिकाकर्ता-चुन्नी लाल ने रिट याचिका में संशोधन किया और 13.12.1996 दिनांकि उस आदेश को चुनौती दी जिसके द्वारा उनके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले के प्रत्यर्थी सं. 1 के अभ्यावेदन को खारिज करने वाले 13.12.1996 दिनांकित आदेश को रद्द और अपास्त कर दिया है और राज्य को वर्तमान मामले के प्रत्यर्थी सं. 1 मूल रिट याचिकाकर्ता के मामले पर मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी सिफारिश के मद्देनजर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मामले के प्रतिवादी नंबर -2 नियुक्ति-अजय शंकर पांडे की नियुक्ति से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा।

2. 3 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए राज्य ने वर्तमान अपील की है।

3. यह कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित 30.10.2014 दिनांकित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश पर रोक लगा दी गयी है, जिसे आज तक जारी रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि, वर्तमान मामले के प्रत्यर्थी सं.1 -मूल रिट याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के अनुसार डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त नहीं किया गया।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

4. हालांकि तामील होने के बावजूद प्रत्यर्थी सं. 1 –मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से कोई प्रस्तुत नहीं हुआ।

5. आज जब वर्तमान अपील को आगे की सुनवाई के लिए रखा गया है, तो राज्य की ओर से पेश विद्वत अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिवादी नंबर 2 – अजय शंकर पांडे की ओर से पेश विद्वत अधिवक्ता ने बार में कहा है कि वर्तमान कार्यवाही के विलम्बन के दौरान, वर्तमान मामले का प्रत्यर्थी सं. 1-मूल रिट याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 31.08.2019 को उप परिवहन आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हो चुका है। इसलिए यह कहा गया है कि अब उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि अब प्रत्यर्थी सं. 1 को डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त करने का कोई मतलब नहीं है। अन्यथा मेरिट के आधार पर भी हमारा यह मानना है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश अपोषणीय है। उच्च न्यायालय को डिप्टी कलेक्टर के एकल पद पर दो व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए राज्य को निर्देश देने वाला एक आदेश पारित नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से, जब, डिप्टी कलेक्टर के पद पर, प्रतिवादी नंबर 2-अजय शंकर पांडे को नियुक्त किया गया था/ उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 22966 वर्ष 1988 में पारित 09.05.1989 दिनांकित आदेश के अनुसार नियुक्त किया जाना था।

6. इस स्तर पर, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभ्यावेदन को खारिज करते समय, यह स्पष्ट कहा गया था कि मूल रिट याचिकाकर्ता को डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जिस पर वह नियुक्ति का दावा कर रहा है क्योंकि अजय शंकर पांडे को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार नियुक्त किया गया है और कोई भी पद खाली नहीं है और यहां तक कि कोई अनुपूरक पद

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

सृजित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त के बावजूद, उच्च न्यायालय ने राज्य को प्रत्यर्थी सं. 1-मूल रिट याचिकाकर्ता को लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी बाद की सिफारिश के आधार पर ही नियुक्त करने का निर्देश दिया है। यहां तक कि उच्च न्यायालय का यह कथन कि मूल रिट याचिकाकर्ता को अजय शंकर पांडे की नियुक्ति से छेड़छाड़ किये बिना नियुक्त किया जाय, भी पोषणीय नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि दो व्यक्तियों को एक ही पद पर नियुक्त करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश रद्द और अपास्त किये जाने योग्य है।

7. हमने राज्य और प्रतिवादी नंबर 2 -अजय शंकर पांडे की ओर से दिये गये कथन को भी देखा कि वर्तमान कार्यवाही के विलंबन के दौरान प्रत्यर्थी सं. 1 सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 31.08.2019 को उप परिवहन आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हो चुका है और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश लागू किये जाने योग्य नहीं है।

8. उपरोक्त के दृष्टिगत और उपरोक्त कारणों से, वर्तमान अपील सफल होती है। रिट याचिका संख्या 1181 (एस/बी) वर्ष 1996 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 16.07.2014 दिनांकित आक्षेपित निर्णय और आदेश रद्द और अपास्त किया जाता है। हालांकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

.....

(न्यायमूर्ति एम.आर.शाह)

.....

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

(न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न)

नई दिल्ली

23 नवंबर, 2021

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”